



DIGITAL MARKET SYSTEM

SISTEMA MERCATO DIGITALE

**progetto innovazione digitalizzazione
commercio su area pubblica**

Oggetto: Proposta per l'Implementazione del Sistema Digitale DMS e Modalità di Gestione Trasparente dei Mercati Comunali

Destinatario: Assessore al Commercio, Comune di Modena

Mittente: Digital Market System s.r.l.

Premessa

La gestione dei mercati comunali rappresenta un'opportunità per promuovere trasparenza, equità e innovazione. Per raggiungere tali obiettivi, proponiamo l'implementazione del sistema **DMS (Digital Market System)**, una piattaforma digitale che consente una gestione moderna e tracciabile. Inoltre, suggeriamo un modello organizzativo flessibile che garantisca l'equilibrio tra gestione diretta, supervisione e partecipazione delle associazioni di categoria, nonché l'integrazione di istituti bancari e assicurativi per offrire servizi aggiuntivi agli operatori del mercato.

Tre modalità di gestione del sistema DMS

1. Gestione diretta da parte del Comune:

- Il Comune può assumere il controllo diretto del sistema DMS per la gestione del mercato, avvalendosi delle associazioni di categoria come supervisori e promotori di servizi aggiuntivi agli operatori.
- Questo garantisce la massima trasparenza e centralizzazione del controllo.

2. Affidamento a un soggetto terzo (es. consorzio di operatori):

- La gestione può essere affidata a un consorzio rappresentativo di almeno il 51% degli operatori, come previsto dalla **Legge Regionale Emilia-Romagna n. 12/1999**.
- Il soggetto gestore sarà responsabile dell'implementazione del DMS, con le associazioni coinvolte come garanti della supervisione.

3. Affidamento a un soggetto giuridico esterno:

- Un ente terzo, selezionato tramite bando pubblico, può essere incaricato della gestione del mercato e del DMS, con le associazioni e il Comune in qualità di supervisori per garantire trasparenza ed equità.

Supervisione e Ruolo delle Associazioni

- Le associazioni di categoria, anziché gestire direttamente il mercato, avranno un ruolo di supervisione.
- Esse potranno accedere al sistema DMS per:
- Monitorare l'equità delle operazioni.
- Promuovere i propri servizi aggiuntivi agli operatori.

Accesso Multi-Associazione

- Tutte le associazioni potranno accedere al DMS per offrire i propri servizi, come formazione, consulenza o gestione contabile, incentivando la concorrenza e migliorando la qualità dell'offerta.

Integrazione di Istituti Bancari e Assicurativi

- Collaborazione con istituti bancari: Offrire servizi finanziari competitivi agli operatori del mercato, come conti correnti dedicati, soluzioni POS e linee di credito agevolate.
- Collaborazione con compagnie assicurative: Proporre polizze assicurative che coprano rischi specifici degli operatori, quali non autosufficienza, eventi atmosferici avversi e crisi aziendali.

Canone per l'Utilizzo del DMS

- Alle associazioni e agli istituti bancari e assicurativi sarà applicato un canone equo per l'utilizzo del DMS, che fungerà anche da piattaforma per promuovere i loro servizi agli operatori.

Principi Fondamentali

- 1. Neutralità del Sistema:** Il DMS sarà gestito come infrastruttura centrale, indipendente e imparziale, garantendo parità di accesso a tutte le associazioni e agli istituti coinvolti.
- 2. Concorrenza tra Associazioni e Istituti:** La piattaforma permetterà alle associazioni e agli istituti di competere sui servizi offerti, incentivando innovazione e qualità.

3.Trasparenza Totale: Tutti i flussi finanziari e operativi saranno tracciati e monitorabili in tempo reale.

Benefici del Modello

Per il Comune

- **Trasparenza e Conformità Normativa:** Conformità al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e al D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza amministrativa.
- **Supervisione Totale:** Accesso completo ai dati e alle operazioni attraverso il sistema DMS.

Per le Associazioni di Categoria

- **Ruolo di Supervisione:** Garantisce trasparenza e rappresentatività senza entrare in conflitto per la gestione diretta.
- **Info point:** Assistenza, registrazione, distributore smart-card e SCIA subingressi.
- **Opportunità di Concorrenza:** Incentiva le associazioni a migliorare i servizi per attrarre operatori.

Per gli Istituti Bancari e Assicurativi

- **Accesso a una Nuova Clientela:** Possibilità di offrire servizi finanziari e assicurativi personalizzati agli operatori del mercato.
- **Promozione di Servizi Inclusivi:** Offerta di prodotti volti all'inclusione finanziaria e alla protezione degli operatori, in linea con le direttive europee sull'inclusione finanziaria.

Per gli Operatori del Mercato

- **Libertà di Scelta:** Gli operatori possono scegliere liberamente a quale associazione affiliarsi per servizi aggiuntivi.
- **Accesso a Servizi Finanziari e Assicurativi:** Possibilità di usufruire di servizi bancari e assicurativi competitivi e personalizzati.
- **Inclusività:** La piattaforma DMS garantisce parità di trattamento per operatori italiani e stranieri, in linea con l'Art. 3 della Costituzione Italiana.

Riferimenti Normativi

- D.Lgs. 50/2016: Codice dei Contratti Pubblici, che promuove trasparenza e concorrenza nei procedimenti di affidamento.
- D.Lgs. 33/2013: Riordino della disciplina riguardante la trasparenza amministrativa.
- Legge Regionale Emilia-Romagna n. 12/1999: Disciplina del commercio su aree pubbliche, che regola la gestione e l'organizzazione dei mercati e delle fiere.
- Art. 3 della Costituzione Italiana: Principio di uguaglianza e non discriminazione.
- Art. 97 della Costituzione Italiana: Principio di buon andamento e trasparenza nella Pubblica Amministrazione.
- Direttiva 2014/92/UE: Accesso ai conti di pagamento di base, che promuove l'inclusione finanziaria.
- Direttiva 2016/97/UE: Distribuzione assicurativa, che mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori.

Azioni Proposte

1. Adozione del Sistema DMS:

- Presentare la proposta al Comune per adottare il sistema DMS come piattaforma centrale per la gestione del mercato.
- Garantire che il sistema sia accessibile sia alle associazioni di categoria sia agli istituti bancari e assicurativi, incentivando la collaborazione.

2. Definizione di un modello di collaborazione multi-attore:

- Organizzare incontri con le associazioni e gli istituti interessati per definire le modalità di utilizzo e i canoni applicabili al sistema.
- Creare linee guida che regolino l'accesso equo e trasparente al DMS.

3. Promozione della trasparenza:

- Implementare strumenti di reportistica automatica per consentire a tutti gli stakeholder di monitorare le operazioni.
- Prevedere audit periodici per garantire la conformità normativa e l'equità delle operazioni.

4. Coinvolgimento degli operatori del mercato:

- Fornire sessioni formative per facilitare la transizione verso il nuovo sistema digitale.
- Promuovere i benefici del DMS per gli operatori, inclusi accesso semplificato ai servizi, trasparenza nelle operazioni e offerte finanziarie e assicurative personalizzate.

5. Integrazione di servizi finanziari e assicurativi:

- Collaborare con istituti bancari per implementare POS a basso costo, conti correnti dedicati e linee di credito agevolate.
- Creare partnership con compagnie assicurative per offrire polizze innovative, come:
- Copertura per calamità naturali (alluvioni, temporali, ecc.).
- Polizze pensionistiche o per la non autosufficienza.
- Copertura contro crisi aziendali o eventi straordinari.

6. Espansione del sistema a livello territoriale:

- Incentivare le associazioni a promuovere l'adozione del DMS in altri mercati comunali e provinciali.
- Utilizzare la piattaforma come modello replicabile per garantire una gestione trasparente su scala regionale e nazionale.

7. Conclusione

La proposta del sistema DMS mira a:

- Risolvere le criticità attuali nella gestione dei mercati comunali.
- Offrire una piattaforma trasparente e neutrale che stimoli la concorrenza tra associazioni e istituti.
- Garantire servizi aggiuntivi e inclusivi per gli operatori del mercato.

Invitiamo l'amministrazione comunale a considerare questa proposta e a collaborare attivamente con tutte le parti coinvolte per costruire un modello di gestione innovativo, conforme alle normative e orientato al benessere economico e sociale degli operatori.

"Il presente documento e le informazioni in esso contenute, salvo quelle di pubblico dominio, sono da intendersi strettamente riservate, pertanto non potranno essere divulgate e/o comunicate a terzi, né potranno essere oggetto di riproduzione, copia, trasferimento, in qualunque forma, senza il consenso scritto di Digital Market System S.R.L.". Secondo la legge 675 del 31 dicembre 1996 Direttiva n. 2002/58/CE (cd. Direttiva "EPrivacy", modificata dalla Direttiva n. 2009/136/CE.